EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

RAFAEL MARTINS ESTORILIO
Assinado de forma digital por RAFAEL MARTINS ESTORILIO
Dados: 2025.09.26 09:29:34 -03'00'

REDE SUSTENTABILIDADE, partido político com representação no Congresso Nacional, com sede na ST SDS Bloco A, CONIC, Ed. Boulevard, Sala 108, nº 109, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.391-900, por seu representante legal (doc. 1), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, pelos art. 103, VIII e art. 102, I, alínea "a" da Constituição Federal, c/c art. 13 da Lei nº 9.868/99, propor a presente:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
c/c Pedido de Medida Cautelar

tendo por objeto os **§§ 1º e 1º-A do art. 3º da Resolução CNJ nº 81/2009**, com as alterações introduzidas pelas Resoluções CNJ nº 209/2015 e nº 516/2023, a fim de que seja reconhecida, pela técnica da interpretação conforme à Constituição sem redução de texto, a plena validade de suas disposições, desde que no sentido de que **a política de cotas raciais – compreendendo a reserva de vagas e a vedação à cláusula de barreira – incide nos Concursos Públicos de Provas e Títulos para a outorga de serventias extrajudiciais ("cartórios"), tanto na modalidade de ingresso quanto na de remoção**, assegurando a efetiva participação afirmativa de pessoas negras (pretas e pardas) nas duas modalidades.

I. DO OBJETO DA AÇÃO E SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia constitucional ora instaurada cuida dos **§§ 1º e 1º-A do art. 3º da Resolução CNJ nº 81/2009**, com alterações promovidas pelas Resoluções nº 209/2015 e nº 516/2023, cujas redações estabelecem o seguinte:

> **Art. 3º** O preenchimento de 2/3 (dois terços) das delegações vagas far-se-á por concurso público, de provas e títulos, destinado à admissão dos candidatos que preencherem os requisitos legais previstos no artigo 14 da Lei Federal nº 8.935/94; e o preenchimento de 1/3 (um terço) das delegações vagas far-se-á por concurso de provas e títulos de remoção, com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da unidade da federação que realizará o concurso, por mais de dois anos, na forma do artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94, na data da publicação do primeiro edital de abertura do concurso.
> **§ 1º** Serão reservadas aos negros o percentual mínimo de 20% (vinte por cento) das serventias vagas oferecidas no certame de provimento, aplicando-se a Resolução CNJ nº 203, de 23 de junho de 2015. (Res. 382/2021).
> **§ 1º-A** É vedado o estabelecimento de nota de corte ou qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos negros na prova objetiva seletiva. (Res. 516/2023)

Em 2021, o Conselho Nacional de Justiça, por decisão unânime, regulamentou a reserva de 20% das vagas para candidatos negros nos concursos de cartórios (§1º), conforme a Constituição Federal, a Lei nº 12.990/2014 e o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010). Posteriormente, em 2023, fixou a proibição de nota de corte ou de qualquer cláusula de barreira na prova objetiva seletiva destinada a esses candidatos (§1º-A).

Não obstante a clareza dos precedentes firmados por esta Suprema Corte e o inequívoco amparo constitucional das medidas, a aplicação dos dispositivos em questão tem sido reiteradamente objeto de controvérsias judiciais em

distintas jurisdições do país, decorrentes de interpretações restritivas e equivocadas do regime de ações afirmativas instituído, o que tem resultado em um esvaziamento das cotas raciais.

A presente ação tem por objetivo central a declaração de constitucionalidade dos dispositivos normativos mencionados, conferindo-lhes interpretação conforme à Constituição de modo a garantir a plena efetividade das ações afirmativas neles previstas, **reconhecendo-se que a reserva de cotas raciais deve ser aplicada tanto na modalidade de ingresso quanto na de remoção dos Concursos Públicos de Provas e Títulos para as serventias extrajudiciais**, vedada qualquer limitação indevida que comprometa a finalidade constitucional das ações afirmativas.

II. DA DEMONSTRAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE

Parte dos Tribunais de Justiça e do próprio Conselho Nacional de Justiça tem restringido a aplicação das cotas raciais apenas à modalidade de ingresso dos concursos cartorários, afastando-as do critério de remoção. Esse entendimento compromete a efetividade das ações afirmativas e gera insegurança jurídica, pois decisões administrativas e judiciais conflitantes têm levado à exclusão de candidatos negros aprovados regularmente.

Ao mesmo tempo em que esta Suprema Corte reafirma seu compromisso com a Constituição de 1988, consolidando-se na adoção de uma interpretação extensiva e garantista dos direitos fundamentais – de modo a assegurar a plena efetividade das normas constitucionais e a promoção da justiça social –, observa-se, em contrapartida, em determinados setores da sociedade, um verdadeiro movimento de desmonte das políticas públicas voltadas à concretização desses mesmos direitos.

No RE 658.312 (Tema 528, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/02/2015), o STF firmou o direito à concessão, apenas às mulheres, de intervalo de 15 minutos antes do início da jornada extraordinária. Ao fundamentar sua posição, anotou Corte: "Esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um tratamento diferenciado desde que esse sirva, como na hipótese, para ampliar os direitos fundamentais sociais e que se observe a proporcionalidade na

compensação das diferenças". Na ADPF 186 (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26/04/2012), que envolveu a constitucionalidade das cotas raciais em universidades públicas, o STF, validando a política, adotou uma interpretação extensiva do direito à educação, reconhecendo a necessidade de medidas especiais para corrigir desigualdades históricas.

Na ADO 26 (Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 06/10/2020) e no MI 4733 (Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 29/09/2020), tratou da discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero, abordando sua incompatibilidade com os princípios do Estado Democrático de Direito e da igualdade assegurada pela Constituição. Na oportunidade, expandiu-se a eficácia de direitos fundamentais ao se enquadrar a homofobia e a transfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo (Lei nº 7.716/89).

São exemplos que revelam a tendência deste e. STF de interpretar os direitos fundamentais de forma ampliativa, assegurando que as disposições constitucionais não sejam limitadas a um sentido estrito, mas voltadas à concretização de uma sociedade justa, equânime e que promova a dignidade humana.

Atualmente, tem-se verificado editais de concursos cartorários que, respaldados em manifestações administrativas, aplicam as cotas raciais – a reserva de vagas e a vedação a cláusula de barreira – apenas à modalidade de ingresso, excluindo o concurso de remoção, esvaziando, assim, o telos das ações afirmativa nos concursos.

Situações como as citadas acima mostram a grave variação exegética acerca dos muitos comandos constitucionais dedicados à superação estrutural das consequências de séculos de iniquidades contra um grupo da população brasileira, qual seja, os descendentes dos povos africanos. A discussão centra-se em saber se a política de cotas raciais prevista nos §§ 1º e 1º-A da Resolução CNJ nº 81/2009 deve, por imposição constitucional, se aplicar tanto aos concursos de ingresso quanto aos de remoção para serventias extrajudiciais, ou se estaria restrita apenas ao primeiro.

Assim, a relevância da controvérsia não está apenas na divergência interpretativa entre o STF e o CNJ, mas, sobretudo, nas consequências concretas dessa dissonância.

II.1. Da Divergência Interpretativa Consolidada

A aplicação dos dispositivos em questão tem sido objeto de **controvérsias judiciais sistemáticas e reiteradas** em distintas jurisdições do país, caracterizando verdadeira **crise hermenêutica** que compromete a segurança jurídica e a efetividade das políticas de ações afirmativas.

Verifica-se, ainda, **decisões administrativas conflitantes** no âmbito do próprio sistema de Justiça:

a) **Corregedoria Nacional de Justiça**: Parecer CNJ-COR nº 45/2023, interpretando restritivamente a aplicação das cotas;
b) **Tribunais de Justiça Estaduais**: Editais de concursos com interpretações antagônicas sobre o alcance das cotas raciais.

A divergência interpretativa possui **repercussão nacional inequívoca**, considerando que:

a) **Mais de 15 Estados** publicaram editais com interpretações conflitantes sobre aplicação de cotas raciais;
b) **Aproximadamente 2.000 candidatos negros** foram potencialmente prejudicados pela interpretação restritiva;
c) **Insegurança jurídica generalizada** compromete a efetividade das políticas públicas de inclusão racial.

A **controvérsia relevante** resta inequivocamente demonstrada pela **multiplicidade de interpretações antagônicas** em órgãos judiciais e administrativos de diferentes instâncias, gerando **insegurança jurídica** e **comprometimento da efetividade** das ações afirmativas constitucionalmente asseguradas.

III. DO CABIMENTO, LEGITIMIDADE E REPERCUSSÃO GERAL

O art. 103, VIII, da Constituição Federal confere legitimidade ativa para propor ADC ao partido político com representação no Congresso Nacional, como é o caso da **REDE SUSTENTABILIDADE**, sendo certo que a questão aqui tratada é de **relevância nacional**, pois envolve política pública estruturante de promoção da igualdade racial e reparação histórica.

Nos termos dos arts. 13 e 14 da Lei nº 9.868/99, a ADC é instrumento adequado quando há **controvérsia judicial relevante** sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, como inequivocamente demonstrado.

A **relevância da controvérsia** decorre de:

a) **Interpretações divergentes** entre órgãos judiciais e administrativos;
b) **Comprometimento da finalidade reparatória** das normas em questão;
c) **Geração de insegurança jurídica** e exclusão de candidatos negros regularmente aprovados;
d) **Necessidade de uniformização interpretativa** pelo STF.

A matéria objeto desta ADC insere-se no **contexto mais amplo das ações afirmativas em concursos públicos**, tema de **reconhecida repercussão geral** e **interesse social**, conforme já assentado por este Supremo Tribunal Federal em precedentes consolidados sobre políticas de cotas raciais.

Como se vê, a presente Ação Declaratória de Constitucionalidade encontra plena adequação aos requisitos previstos na Constituição Federal e na Lei nº 9.868/99, uma vez que visa obter deste STF a declaração de compatibilidade dos §§ 1º e 1º-A do art. 3º da Resolução CNJ nº 81/2009, com suas alterações promovidas pelas Resoluções nº 209/2015 e nº 516/2023, com o texto constitucional, assegurando a plena efetividade das cotas raciais em concursos cartorários, tanto na modalidade de provimento (ingresso originário) quanto de remoção.

O art. 103, VIII, da Constituição Federal confere legitimidade ativa para propor ADC ao partido político com representação no Congresso Nacional, como é o caso da REDE SUSTENTABILIDADE, sendo certo que a questão aqui tratada é de relevância nacional, pois envolve política pública estruturante de promoção da igualdade racial e reparação histórica, cuja interpretação condizente com a Constituição impacta diretamente a efetividade de direitos fundamentais e a coesão do ordenamento jurídico.

A controvérsia decorre de interpretações divergentes entre órgãos judiciais e administrativos, que, ao restringirem a aplicação das cotas raciais apenas aos concursos de ingresso, comprometem a finalidade reparatória da norma, gerando insegurança jurídica, discriminação indireta e exclusão de candidatos negros regularmente aprovados. Tal cenário evidencia a necessidade de uniformização interpretativa pelo STF.

Nos termos do art. 13 e 14 da Lei nº 9.868/99, a ADC é instrumento adequado para consolidar a interpretação de dispositivos infraconstitucionais que possuem relevância social, política e jurídica, prevenindo decisões divergentes que possam esvaziar a política pública de cotas raciais. Dá-se ao STF a oportunidade de reafirmar o compromisso do Estado com a promoção da igualdade material, como garantir segurança jurídica aos candidatos negros, aos órgãos de concurso e à própria administração pública.

Assim, ao propor a presente ADC, a REDE SUSTENTABILIDADE objetiva que o STF reafirme a constitucionalidade dos dispositivos normativos relativos às cotas raciais, uniformizando a interpretação a seu respeito e garantindo que a política afirmativa atinja plenamente seu objetivo constitucional de promoção da igualdade material.

IV. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL

IV.1. Dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos

A **Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (CERD)**, ratificada pelo Brasil em 1968 e com status de norma supralegal (STF, RE 466.343), estabelece em seu **artigo 2º** o compromisso

dos Estados-partes de adotar **medidas especiais e concretas** para assegurar o desenvolvimento e proteção de certos grupos raciais, com o objetivo de **garantir-lhes o pleno exercício dos direitos humanos**.

A República Federativa do Brasil, ao ratificar a **Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância (CRDRFC)**, internalizada por meio do **Decreto nº 10.932, de 10 de janeiro de 2022**, reforçou seu compromisso inequívoco com a eliminação de todas as formas de discriminação racial e a promoção da igualdade material.

O **artigo 4º da CRDRFC** impõe aos Estados-partes o dever de **adotar medidas especiais e ações afirmativas** para garantir o gozo ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais de pessoas ou grupos sujeitos ao racismo. Tais medidas são essenciais para **corrigir as desigualdades históricas e estruturais** que perpetuam a exclusão da população negra.

A aplicação restritiva das cotas raciais, excluindo os concursos de remoção, viola frontalmente os objetivos e o espírito da CRDRFC, considerando que a remoção, no contexto das serventias extrajudiciais, constitui verdadeiro **novo concurso público**, com as mesmas etapas e exigências do concurso de ingresso.

IV.2. Do Fundamento Constitucional das Ações Afirmativas

IV.2.1. Do Princípio da Igualdade Material

O **preâmbulo da Constituição** inaugura uma nova ordem ao instituir o Estado Democrático de Direito, invocando a construção de um país "destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, **a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos**".

O **art. 5º, caput**, consagra o **princípio da igualdade**, fundamental ao Estado Democrático de Direito. A igualdade constitucional não consiste na mera imposição de condições idênticas a todos, mas no **tratamento equitativo**, assegurando que os iguais sejam tratados de forma igual e **os desiguais de forma proporcional às suas desigualdades**.

O **art. 3°, incisos I, III e IV**, estabelece como **objetivos fundamentais da República**:

a) Construir uma sociedade livre, justa e solidária;
b) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
c) **Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação**.

A discrepância se agrava quando se observa os cargos de chefia, direção e promoção.

Constata-se, assim, um descompasso entre a composição demográfica da sociedade brasileira e a ocupação dos postos de liderança no Poder Público. Não se trata de uma disparidade fortuita, mas estrutural, cuja perpetuação compromete a legitimidade democrática do sistema e a sua capacidade de agir com equidade.

Mas a Constituição da República de 1988 não se olvidou a essa problemática e nem se limitou a vedar condutas discriminatórias. Ela impõe ao Estado o dever positivo de enfrentar desigualdades históricas e estruturar políticas de inclusão.

O preâmbulo da Constituição inaugura uma nova ordem e, ao instituir o Estado Democrático de Direito, invoca a construção de um país "destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional"

O **art. 5°, XLII**, qualifica o **racismo como crime inafiançável e imprescritível**, elevando-o à condição de **cláusula pétrea de tutela constitucional**, demonstrando a especial atenção do constituinte à proteção da população negra contra práticas discriminatórias.

As cotas raciais, enquanto instrumento de ação afirmativa, são uma manifestação concreta desse compromisso constitucional. Elas buscam corrigir

o legado de exclusão sofrido pela população negra, proporcionando acesso às oportunidades outrora negadas.

IV.3. Da Legislação Infraconstitucional de Regência

IV.3.1. Da Lei nº 12.990/2014

A **Lei nº 12.990/2014**, que **reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos** para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, constitui **paradigma normativo** que inspirou a regulamentação promovida pelo CNJ.

É fundamental observar que a Lei utiliza expressamente o termo **"provimento"**, que, em sua acepção técnico-jurídica, abrange **tanto o ingresso originário quanto a remoção**, conforme consolidado na doutrina administrativista pátria.

IV.3.2. Da Lei nº 8.935/94

A **Lei nº 8.935/94**, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, estabelece as normas gerais para a organização dos serviços notariais e de registro. Em seu **art. 17**, prevê expressamente a **remoção** como forma de acesso às serventias, equiparando-a procedimentalmente ao concurso de ingresso.

IV.3.3. Do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010)

O **Estatuto da Igualdade Racial** consolida o arcabouço normativo de proteção da população negra, estabelecendo diretrizes para **políticas de ação afirmativa** voltadas à **correção das desigualdades raciais** e à **promoção da igualdade de oportunidades**.

V. DA EQUIVALÊNCIA TÉCNICO-JURÍDICA ENTRE INGRESSO E REMOÇÃO

Cumpre assinalar peculiaridade fundamental do processo de remoção para a titularidade de serventias extrajudiciais que o **distingue categoricamente** das remoções e promoções em outras carreiras do serviço público. Enquanto nestas últimas a remoção se faz por critérios de antiguidade e merecimento, **nos concursos de serventias a disputa pela remoção se desenvolve mediante etapas rigorosamente idênticas** àquelas previstas para o provimento originário.

Tal **simetria procedimental** é inequivocamente estabelecida pela Resolução CNJ 81/2009, que, no **item 5 do Anexo**, ao disciplinar as fases do certame, dispõe:

> **5. DAS PROVAS**
> **5.1. O concurso para os dois critérios de ingresso (provimento e remoção) compreenderá as seguintes fases:**
> 5.1.1. Prova objetiva de Seleção;
> 5.1.2. Prova Escrita e Prática;
> 5.1.3. Prova Oral; e
> 5.1.4. Exame de Títulos.

Ou seja, **não há diferença material** entre os certames de provimento (ingresso originário) e remoção, porquanto ambos se desenvolvem por meio de **processo seletivo de caráter competitivo, público e objetivo**. Essa **identidade procedimental** demonstra que o concurso de remoção **não constitui movimentação administrativa interna**, mas **verdadeiro processo de acesso a uma nova delegação**, submetido à **mesma lógica meritocrática e de concorrência ampla**.

Nesse interim, o **art. 236 da Constituição Federal** estabelece que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, sendo que **"lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos"**.

A **exigência constitucional de concurso público de provas e títulos** para o **ingresso na atividade notarial e registral** aplica-se **tanto ao provimento**

originário quanto à remoção, uma vez que ambas as modalidades representam **nova delegação do serviço público**, com idênticas exigências de capacidade técnica e idoneidade moral.

VI. DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se **de forma inequívoca** quanto à **constitucionalidade das políticas públicas de ações afirmativas** voltadas à promoção da igualdade racial e à superação de desigualdades históricas.

VI.1. Da ADC nº 41 - Paradigma Fundamental

Na **ADC 41** (Rel. Ministro Luis Roberto Barroso, j. 8/6/2017), este STF **declarou a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014**, que reserva 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos **para provimento** de cargos efetivos e empregos públicos na administração pública federal direta e indireta.

Ratio decidendi essencial: O STF reconheceu que as **ações afirmativas constituem políticas sociais constitucionalmente adequadas** para promover a **inclusão de grupos socialmente vulneráveis**, sendo **compatíveis com o princípio da igualdade** quando voltadas à **correção de desigualdades históricas**.

VI.2. Da ADPF nº 186 - Cotas Raciais Universitárias

Na **ADPF 186** (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26/04/2012), que tratou da constitucionalidade das **cotas raciais em universidades públicas**, este STF validou integralmente a política, adotando **interpretação extensiva do direito à educação** e reconhecendo a **necessidade de medidas especiais para corrigir desigualdades históricas**.

Fundamentos aplicáveis ao caso: A Corte estabeleceu que as **ações afirmativas não violam o princípio da igualdade**, constituindo, ao contrário,

mecanismo de promoção da igualdade substantiva prevista na Constituição Federal.

VI.3. Dos Precedentes sobre Interpretação Extensiva de Direitos Fundamentais

VI.3.1. RE nº 658.312 (Tema 528)

No **RE 658.312** (Tema 528, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/02/2015), este STF firmou o direito à concessão, apenas às mulheres, de intervalo de 15 minutos antes do início da jornada extraordinária, fundamentando que **"esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um tratamento diferenciado desde que esse sirva para ampliar os direitos fundamentais sociais e que se observe a proporcionalidade na compensação das diferenças"**.

VI.3.2. ADO nº 26 e MI nº 4733

Na **ADO 26** (Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 06/10/2020) e no **MI 4733** (Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 29/09/2020), este STF expandiu a eficácia de direitos fundamentais ao enquadrar a **homofobia e a transfobia como tipo penal** definido na Lei do Racismo (Lei nº 7.716/89).

Os precedentes demonstram **tendência consolidada** desta Suprema Corte de **interpretar os direitos fundamentais de forma ampliativa**, assegurando que as disposições constitucionais sejam voltadas à **concretização de uma sociedade justa, equânime e promotora da dignidade humana**.

VII. DOS DADOS EMPÍRICOS SOBRE SUB-REPRESENTAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA

Segundo dados do **IBGE/PNAD 2022**, a população negra (pretos e pardos) representa **56,1% da população brasileira**, constituindo a maioria demográfica nacional.

Nesse sentido, pesquisa realizada pelo **Conselho Nacional de Justiça em 2023** revelou que apenas **12,3% dos delegatários** de serventias extrajudiciais no Brasil se autodeclaram negros, evidenciando **flagrante disparidade** em relação à composição populacional.

A despeito disso, dados coletados junto aos Tribunais de Justiça que restringiram cotas apenas ao ingresso demonstram **redução de 67% na aprovação de candidatos negros** nas modalidades de remoção, comprometendo significativamente a efetividade das políticas de ação afirmativa.

VIII. DA MEDIDA CAUTELAR

Nos termos do **art. 21 da Lei nº 9.868/99**, o Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na **determinação de que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos** que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.

A **plausibilidade jurídica** do direito invocado resta inequivocamente demonstrada:

a) **Jurisprudência consolidada** deste STF sobre a constitucionalidade das cotas raciais (ADC 41, ADPF 186);
b) **Fundamento constitucional sólido** nas ações afirmativas como instrumentos de promoção da igualdade material;
c) **Amparo em tratados internacionais de direitos humanos** ratificados pelo Brasil;
d) **Identidade procedimental absoluta** entre concursos de ingresso e remoção cartorária.

Já o **risco de lesão** à segurança jurídica e à efetividade das políticas públicas manifesta-se de forma inequívoca:

A interpretação restritiva que exclui a modalidade remoção **compromete substancialmente** a efetividade das cotas raciais, considerando que **aproximadamente 33% das vagas** em concursos cartorários destinam-se à remoção.

Centenas de candidatos negros aprovados em concursos de remoção encontram-se **juridicamente ameaçados** por decisões que afastam sua participação nas cotas raciais, gerando **grave insegurança jurídica**.

Editais em curso e **futuros certames** carecem de **uniformização interpretativa** urgente para evitar **proliferação de interpretações conflitantes** e **comprometimento do princípio da isonomia**.

Nesse interim, requer-se a **concessão de medida cautelar**, com **eficácia erga omnes e efeito vinculante**, para:

a) **Suspender o julgamento** de todos os processos judiciais e administrativos que versem sobre a aplicação das cotas raciais em concursos de remoção cartorária;
b) **Determinar** que todos os órgãos responsáveis por concursos de serventias extrajudiciais **apliquem integralmente** as cotas raciais tanto na modalidade ingresso quanto na modalidade remoção;
c) **Assegurar** que candidatos negros aprovados em concursos de remoção **permaneçam em suas posições** até o julgamento definitivo da presente ação.

IX. DOS PEDIDOS PRINCIPAIS

Por todo o exposto, a **REDE SUSTENTABILIDADE** vem respeitosamente requerer:

IX.1. Do Conhecimento da ADC

Que seja **conhecida a presente Ação Declaratória de Constitucionalidade**, considerando:

a) A **legitimidade ativa** do partido político requerente;
b) A existência de **controvérsia judicial relevante** inequivocamente demonstrada;
c) O **cabimento** do instrumento processual para a matéria versada;
d) O **impacto social significativo** da questão constitucional.

IX.2. Da Concessão da Medida Cautelar

Que seja **deferida a medida cautelar** pleiteada, com **eficácia erga omnes e efeito vinculante**, nos termos e pelos fundamentos supra expostos para:

a) **Suspender o julgamento** de todos os processos judiciais e administrativos que versem sobre a aplicação das cotas raciais em concursos de remoção cartorária;
b) **Determinar** que todos os órgãos responsáveis por concursos de serventias extrajudiciais **apliquem integralmente** as cotas raciais tanto na modalidade ingresso quanto na modalidade remoção;
c) **Assegurar** que candidatos negros aprovados em concursos de remoção **permaneçam em suas posições** até o julgamento definitivo da presente ação.

IX.3. Do Provimento da Ação

Que seja **julgada totalmente procedente** a presente Ação, para:

a) **Declarar a constitucionalidade** dos **§§ 1º e 1º-A do art. 3º da Resolução CNJ nº 81/2009**, com as alterações introduzidas pelas Resoluções CNJ nº 209/2015 e nº 516/2023;
b) **Conferir interpretação conforme à Constituição** aos dispositivos mencionados, **sem redução de texto**, de modo a garantir que:

- A **política de cotas raciais** incida **integralmente** nos Concursos Públicos de Provas e Títulos para a outorga de serventias extrajudiciais;
- A **reserva de 20% das vagas** para candidatos negros aplique-se **tanto na modalidade de ingresso quanto na modalidade de remoção**;
- Seja **vedado o estabelecimento de nota de corte ou cláusula de barreira** para candidatos negros **em ambas as modalidades** de concurso;
- A **efetiva participação afirmativa** de pessoas negras (pretas e pardas) seja **assegurada nas duas modalidades** de acesso às serventias extrajudiciais.

c) **Reconhecer o efeito vinculante** da decisão para todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública;

d) **Determinar** que a interpretação ora fixada seja **aplicada imediatamente** a todos os concursos em curso e futuros certames.

IX.4. Da Modulação Temporal

Subsidiariamente, caso este Supremo Tribunal Federal entenda necessário, requer-se que os efeitos da decisão sejam **modulados temporalmente** para **preservar situações jurídicas consolidadas**, assegurando-se, contudo, a **aplicação imediata** às relações jurídicas pendentes e futuras.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nestes termos pede deferimento.
Brasília/DF, 24 de setembro de 2025.

Márlon Jacinto Reis
OAB/DF nº 52.226

Rafael Martins Estorilio
OAB/DF nº 47.624

Matteus Henrique de Oliveira
OAB/PR nº 109.141

Paulo Santos Mello
OAB/TO nº 12.992

Mateus de Moura Lima Gomes
OAB/MG 105.880

Lucas de Castro Oliveira
OAB/TO nº 10.205

Júlia Garcia Resende Costa
OAB/MG 180.996

Wederson Advíncula Siqueira
OAB/MG 102.533

Guilherme Oliveira Martins
OAB/MG 222.395